

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 58/2531

นาง นารี ลัก ษณ์ พงษ์ ประดิษฐ์

โจทก์

นาย ตระกูล พงษ์ ประดิษฐ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1629, มาตรา 1754, มาตรา 1755

ป.วิ.พ. มาตรา 99, มาตรา 129, มาตรา 179, มาตรา 226

คำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์แก้ฟ้อง เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา จำเลยไม่ได้โต้แย้งคำสั่งนั้นไว้ จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ฎีกา ในกรณีที่ศาลเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจเอกสารในสำนวน และศาลเห็นสมควร ศาลก็ยอมใช้อำนาจของศาลเองที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 99 ส่งเอกสารนั้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ยื่นบัญชีระบупยานหรือระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญ จำเลยเป็นพี่ชายเจ้ามรดก ส่วนโจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดก จำเลยเป็นทายาทลำดับหลังโจทก์ไม่มีสิทธิรับมรดกรายนี้ จำเลยจึงยกอายุความมรดก 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1755 มาต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกไม่ได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรของสิบตำรวจเอกกำเณด พงษ์ประดิษฐ์ และมีสิทธิรับมรดกของสิบตำรวจเอกกำเณดแต่ผู้เดียว สิบตำรวจเอกกำเณดเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกับจำเลย 1 แปลง สิบตำรวจเอกกำเณดถึงแก่กรรมแล้วโจทก์ขอให้จำเลยแบ่งที่ดินให้โจทก์ แต่จำเลยเพิกเฉย ขอศาลพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดิน

พิพาทให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง จำเลยให้การว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ และสืบตำรวจเอก
กำเนิดได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้จำเลยแล้วศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่ง
ที่ดินพิพาทให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นไม่ควรอนุญาตให้โจทก์แก้ไข
ฟ้องเกี่ยวกับ พ.ศ. ที่สืบตำรวจเอกกำเนิดถึงแก่กรรมนั้น เห็นว่าคำสั่งศาลชั้นต้นดัง
กล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาจำเลยไม่ได้โต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้นไว้ จำเลยจึง
ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาคำสั่งนั้น ฎีกาข้อนี้จำเลยจึงฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์ส่งพินัยกรรมเอกสาร
หมายเลข 2 ไปให้กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจตรวจพิสูจน์ ไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพราะโจทก์ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันสืบพยาน
ไม่น้อยกว่า 3 วัน มิได้ระบุชื่อบุคคลที่จะเป็นผู้ตรวจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของกรมตำรวจ
หรือที่ขึ้นบัญชีไว้กับกระทรวงยุติธรรม มิได้ระบุให้ตรวจในข้อใด จำเลยไม่มีโอกาส
ซักค้านผู้ตรวจเอกสารทำให้จำเลยเสียเปรียบทั้งศาลอุทธรณ์ซึ่งขาดให้เฉพาะอุทธรณ์
เรื่องไม่ยื่นบัญชีระบุพยานข้อเดียวนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลอุทธรณ์ซึ่งขาดไปแล้วว่าคำ
สั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นกรณีที่ศาลเห็นเป็นการจำเป็นที่จะต้องตั้งผู้เชี่ยวชาญ
และศาลเห็นสมควร จึงเป็นการใช้อำนาจของศาลเองที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 99 ส่งพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 2 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
พิสูจน์ ซึ่งไม่เกี่ยวกับโจทก์ ไม่จำเป็นต้องให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานหรือระบุชื่อผู้
เชี่ยวชาญตั้งข้อฎีกาของจำเลยแต่อย่างใด ถือได้ว่าศาลอุทธรณ์ได้ชี้ขาดข้ออุทธรณ์
ของจำเลยไว้ครบถ้วนและต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้
ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่าคดีโจทก์ขาดอายุความนั้น ข้อเท็จจริงฟังได้จากทางนำสืบของทั้งสองฝ่ายว่า จำเลยเป็นพี่ชายของสิบตำรวจเอกกำเณด พงษ์ประดิษฐ์ เจ้ามรดก ส่วนโจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดก จำเลยจึงเป็นทายาทลำดับหลังโจทก์ ไม่มีสิทธิได้รับมรดกรายนี้เพราะยังมีโจทก์เป็นทายาทลำดับเหนือกว่าอยู่ จำเลยจึงยกอายุความมรดก 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1755 มาต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกไม่ได้ไม่จำต้องวินิจฉัยว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่อีกต่อไป

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า สิบตำรวจเอกกำเณด พงษ์ประดิษฐ์ทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้จำเลยแล้วนั้น จำเลยมีพยานรู้เห็นขณะทำพินัยกรรม 3 ปาก คือ จำเลย นายเสียง นามสงวน และนายบรรจงอาจธานี แต่พยานดังกล่าวเบิกความแตกต่างกันในข้อสาระสำคัญหลายประการ เช่น จำเลยว่านั่งคุยกับนายเสียงได้ประมาณ 1 ชั่วโมง สิบตำรวจเอกกำเณดจึงมา แต่นายเสียงว่านั่งคุยกับจำเลยประมาณ 10 นาที สิบตำรวจเอกกำเณดก็มา นับว่าแตกต่างกันมาก จำเลยว่าไปตามนายบรรจงหลังจากอ่านพินัยกรรมแล้วแต่นายเสียงว่าคุยกับสิบตำรวจเอกกำเณดและจำเลยเกี่ยวกับการทำมาหากินได้ 2-3 นาที จำเลยจึงไปตามนายบรรจง แสดงว่ายังไม่รู้เรื่องพินัยกรรม และนายเสียงว่าสิบตำรวจเอกกำเณดอ่านพินัยกรรมให้ฟัง แต่นายบรรจงว่าไม่ได้อ่าน ดังนั้นพยานจำเลยจึงมีพิรุธไม่น่าเชื่อ ตรงข้ามกับโจทก์ซึ่งมีสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 115/2525 ของศาลชั้นต้น เป็นพยานหลักฐานโดยจำเลยเบิกความรับไว้ด้วยว่าเป็นผู้ยื่นคำร้องในคดีนั้นขอให้ตั้งนางหลู่จู้แช่บั่ง เป็นผู้จัดการมรดกของสิบตำรวจเอกกำเณด พงษ์ประดิษฐ์เจ้ามรดกคดีนี้ไว้ก่อนจะถูกฟ้องเป็นคดีนี้ว่าเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ทั้งจำเลยและนางหลู่จู้ก็เบิกความยืนยันไว้ในคดีนั้นด้วยว่าเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้อีกด้วย เพิ่งมาตอบคดีในคดีนี้ว่า ที่ว่าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หมายถึงพินัยกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นหุ้นในโรงแรมสินทวีกับที่ดินสวนกาแฟซึ่งไม่สมเหตุสมผล หลักฐานตามสำนวนดังกล่าวของโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อ นอกจากนี้

ยังปรากฏจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ว่าลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข 2 ไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวเหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อของสืบทายาทเอกก่าเนิด พงษ์ประดิษฐ์ ในเอกสารหมายเลข 1, 2, 3, 8 และในใบแต่งตั้งทนายความลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2518 แสดงว่าสืบทายาทเอกก่าเนิดเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข 2 ขึ้น พยานจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสืบทายาทเอกก่าเนิดเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้จำเลย ที่ดินพิพาทส่วนของเจ้ามรดกจึงเป็นมรดกตกได้แก่โจทก์ตามฟ้อง ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมานั้น ชอบแล้ว"

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 1,000 บาทแทนโจทก์

(ปชา วรรณธรรมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ